

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/3387

Acusados: Alexandre de Souza Azambuja
José Carlos Pereira
Luiz Alberto Bassetto
Walid Nicolas Assad

Ementa: Descumprimento do dever de enviar à CVM informações periódicas – Não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013 – Não manutenção da escrituração contábil da Companhia – Não entrega das Demonstrações Financeiras Padronizadas – Não convocação e não realização de Assembleia Geral Ordinária. Absoluções e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade, vencido o Diretor-relator no tocante à dosimetria das multas sugeridas para os acusados Alexandre de Souza de Azambuja, Luiz Alberto Bassetto e Walid Nicolas Assad, decidiu:

1. APLICAR ao acusado **Luiz Alberto Bassetto**, na qualidade de Diretor da Ativos Brasileiros S.A., **multa pecuniária de R\$30.000,00**, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega do 1º ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/09;
2. APLICAR ao acusado **Alexandre de Souza Azambuja**, na qualidade de Diretor da Ativos Brasileiros S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$60.000,00**, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do 3º ITR de 2013 e a não entrega dos 2º e 3º ITRs de 2014, em infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/09; e
3. APLICAR ao acusado **Walid Nicolas Assad**, na qualidade de membro do conselho de administração da Ativos Brasileiros S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$70.000,00**, por não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76;
4. APLICAR ao acusado **José Carlos Pereira**, na qualidade de Diretor da Ativos Brasileiros S.A.:
 - 4.1. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00**, por não ter elaborado as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da lei nº 6.404/76;

- 4.2. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$10.000,00**, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de 2014, e a não entrega do 1º ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.
5. APLICAR ao acusado José Carlos Pereira, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00**, por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
6. ABSOLVER os acusados **Luiz Alberto Bassetto e José Carlos Pereira**, na qualidade de diretores da Ativos Brasileiros S.A., da imputação de não entrega das DFP de 2013, em suposta infração ao disposto no art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Pablo W. Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/3387

Acusados: Luiz Alberto Bassetto
José Carlos Pereira
Antonio Luiz Correa Lapa
Walid Nicolas Assad
Alexandre de Souza Azambuja

Assunto: Apurar a responsabilidade dos Acusados, na qualidade de membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Ativos Brasileiros S.A., por infração ao art. 21, II, IV e V da Instrução CVM nº 480/2009; art. 176 da Lei 6.404/76; e artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.

Relator: Diretor Gustavo Borba

Relatório

I. Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP", ou "Acusação") em face de (i) Luiz Alberto Bassetto ("Luiz Bassetto"); (ii) José Carlos Pereira ("José Pereira"); (iii) Antonio Luiz Correa Lapa ("Antonio Lapa"), (iv) Walid Nicolas Assad ("Walid Assad") e (v) Alexandre de Souza Azambuja ("Alexandre Azambuja") (em conjunto, "Acusados"), na qualidade de administradores da Ativos Brasileiros S.A. ("Ativos Brasileiros", ou "Companhia"), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento do (i) art. 21, II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09; (ii) art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (iii) art. 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

II. Origem

2. O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM nº RJ2015/08, instaurado em 02.01.2015, que teve como objetivo suspender, de ofício, o registro da Intermultimodal, nos termos do art. 52 da Instrução CVM nº 480/09¹, por conta do descumprimento de suas obrigações periódicas por um período superior a 12 meses.

III. Fatos

3. Em 05.01.2015, a Ativos Brasileiros teve seu registro suspenso de ofício, nos termos do referido art. 52, após inadimplir com suas obrigações periódicas por mais de 12 meses.

4. Nessa mesma data, a suspensão foi comunicada ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia ("DRI"), Alexandre Azambuja².

5. Segundo a SEP, além do não envio de vários documentos periódicos previstos no art. 21 da Instrução CVM nº 480/09, não haveria indícios de que as Demonstrações Financeiras ("DFs") referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 houvessem sido elaboradas e que a assembleia geral ordinária ("AGO") referente ao mesmo exercício houvesse sido realizada.

6. Em 22.01.2015, a SEP solicitou, por meio de correspondência enviada ao DRI da Companhia³, a manifestação dos Acusados a respeito das irregularidades na prestação de informações periódicas da Ativos Brasileiros.

7. Até 09.02.2015 não havia sido recebida nenhuma resposta, de modo que a Acusação enviou ofícios⁴ a cada um dos administradores, solicitando suas manifestações a respeito da inadimplência com as obrigações periódicas da Companhia.

8. Em 18.02.2015, foram recebidas as respostas de Antônio Lapa e Luiz Bassetto, alegando que:

- a) A *Templars Trust Investimentos Ltda.* ("*Templars*"), contratada pela Ativos em 03.08.2010, seria a encarregada de prestar os serviços de contabilidade e comunicação com a CVM. No entanto, em decorrência da prisão, em 08.10.2013, do DRI e do consequente desequilíbrio organizacional e financeiro da *Templars*, a companhia deixou de realizar as suas obrigações, previstas na Instrução CVM nº 480/09 e nos artigos 132 e 176 da Lei nº 6.404/76. Desse modo, os atos relativos ao exercício fiscal de 2014 ficaram suspensos.
- b) Apesar de a Companhia possuir autorização, por meio do registro nº 2291-8, para emissão de ações, ela não o fez, pois não teve ações de sua emissão admitidas ao mercado pela BM&FBOVESPA, de modo que a Ativos Brasileiros não fazia parte do mercado. Portanto, por não ser companhia aberta, a Ativos Brasileiros não poderia ter provocado situações anormais, causando qualquer tipo de risco ao mercado; e
- c) Todos os acionistas da Companhia exerciam papel na administração da mesma, como diretores ou conselheiros, e, portanto, não ocasionaram dano a ninguém.

IV. Termo de Acusação (fls. 153-164)

9. Em 05.05.2015, a SEP apresentou um Termo de Acusação contra os administradores da Ativos Brasileiros.

10. Segundo o Formulário de Referência (2013-V1), de 31.05.2013, a estrutura administrativa da Companhia seria (fl. 144):

Administrador	Cargo
Antônio Luiz Correa Lapa	Conselheiro de administração
José Carlos Pereira	Conselheiro de administração
Doriane Anunciação Markiewicz	Conselheiro de administração
Walid Nicolas Assad	Conselheiro de administração
Alexandre de Souza Azambuja	Conselheiro de administração e Diretor de Relações com Investidores

Luiz Alberto Bassetto	Conselheiro de administração e Diretor-Presidente
-----------------------	--

11. Em 13.12.2013, Alexandre Azambuja renunciou ao seu cargo de diretor e José Pereira foi eleito para compor o órgão. No entanto, a função de DRI passou a ser desempenhada por Luiz Bassetto (fls. 53-63).

12. No dia 30.12.2013, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária que reelegeu os membros do Conselho de Administração para um novo mandato, com exceção de Doriane Anunciação Markiewicz e Alexandre Azambuja (fls. 43-52).

13. Deste modo, a estrutura administrativa da Companhia passou a ser a seguinte, conforme o Formulário de Referência (2014 – V1), apresentado em 28.05.14 (fl. 142):

Administrador	Cargo
Antônio Luiz Correa Lapa	Conselheiro de administração
José Carlos Pereira	Conselheiro de administração e Diretor
Luiz Alberto Bassetto	Conselheiro de administração
	Diretor de Relações com Investidores
	Diretor-Presidente
Walid Nicolas Assad	Conselheiro de administração

14. Em 25.06.2014, José Pereira, Luiz Bassetto e Antônio Luiz Correa Lapa renunciaram a seus cargos de conselheiros e Alexandre Azambuja e Marcelo Iesbick Azambuja foram eleitos para assumir os cargos, até então desocupados (fls. 19-42).

15. Neste mesmo dia, José Pereira e Luiz Bassetto renunciaram, também, a seus cargos de diretores e Alexandre Azambuja foi eleito, passando a exercer a função de DRI da Companhia (fls. 64-81).

16. Diante dessas alterações no quadro administrativo da Ativos Brasileiros, este passou a se apresentar da seguinte forma, conforme se pode observar no Formulário de Referência (2014 – V2), apresentado em 24.07.2014 (fl. 11):

Administrador	Cargo
Walid Nicolas Assad	Conselheiro de administração
Alexandre de Souza Azambuja	Diretor de Relações com Investidores
	Presidente do Conselho de Administração
	Diretor-Presidente
Marcelo Iesbick de Azambuja	Conselheiro de administração

17. Até a data da suspensão do registro da Ativos Brasileiros, as seguintes informações ainda não teriam sido entregues (fl. 06):

- i) formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2014, 30.06.2014 e em 30.09.2014 ("ITRs 2014");
- ii) demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 ("DFs 2013");
- iii) formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício social findo em 31.12.2013 ("DFP 2013");
- iv) proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2013 ("Prop. AGO 2013");
- v) edital de convocação para a assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2013 ("Edital AGO 2013"); e
- vi) ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2013 ("Ata AGO 2013").

18. Além disso, a Acusação acrescentou que:

- i) o formulário de informações trimestrais referentes ao trimestre findo em 30.09.2013 ("ITR 2013") foi entregue em 18.11.2013, porém estaria desacompanhado do relatório de revisão especial dos auditores independentes;
- ii) o formulário de referência relativo ao exercício social de 2014 ("FRE 2014") foi entregue em 22.05.2014, porém se encontraria desacompanhado das informações financeiras que deveriam integrá-lo; e
- iii) não haveria indícios de que as DFs 2013 houvessem sido elaboradas, e de que a AGO 2013 houvesse sido convocada ou realizada.

19. Segundo a Acusação, em observância ao art. 13, c/c o art. 45 da Instrução CVM nº 480/09⁵, seria responsabilidade do DRI a prestação das informações periódicas discriminadas no art. 21⁶ da mencionada Instrução. Na Ativos Brasileiros, o cargo de DRI foi ocupado por Luiz Bassetto, entre 13.12.2013 e 25.06.2014 e, posteriormente, por Alexandre Azambuja, eleito em 25.06.2014.

20. Por força da cláusula 5.35.3⁷ do Estatuto Social da Companhia, a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras seria do diretor-financeiro. Contudo, não teria havido eleição para tal cargo e não haveria indícios de que outro diretor eleito houvesse assumido ou cumulado a função formalmente.

21. Aplicar-se-ia, neste caso, portanto, o regime geral do art. 176 da Lei nº 6.404/76⁸, o qual delega a responsabilidade pela escrituração contábil e produção de informação financeira a todos os diretores da companhia em conjunto. Instados a se manifestarem, somente Antônio Lapa e Luiz Bassetto se pronunciaram sobre o assunto.

22. Ambos os acusados argumentaram que a *Templars* seria a empresa responsável por prestar os serviços contábeis e de comunicação com a CVM.

23. Contudo, a Acusação alegou que, segundo o art. 176 da Lei nº 6.404/76, a produção das DFs compete à diretoria, de modo que a contratação de terceiros não afasta ou transfere a responsabilidade dos diretores perante o mercado.

24. Os acusados argumentaram, também, que a Companhia não é uma companhia aberta, pois não obteve junto à BM&FBOVESPA a admissão de suas ações para negociação em mercado, ainda que possuíssem autorização para tanto, concedida pela CVM.

25. No entanto, a Acusação consignou que, segundo o art. 4º, §1º, da Lei nº 6.404/76⁹, é considerada companhia aberta aquela que possui registro ativo na CVM, cujos valores mobiliários estejam **admitidos** à negociação de valores mobiliários, independentemente da efetiva negociação de tais valores em algum mercado específico.

26. Por fim, eles argumentaram que não causaram dano a ninguém, pois os acionistas da Companhia exerciam papel na administração da mesma.

27. Embora a Acusação reconheça que essa possa ser uma circunstância atenuante das irregularidades apontadas, destacou que os acionistas não são os únicos a possuir interesse nos dados contábeis das companhias abertas.

28. Por esses motivos, Luiz Bassetto e José Pereira, diretores eleitos na reunião do conselho de administração (fls. 53-63), foram responsabilizados pelo descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76 por não terem elaborado as DFs, fato que ainda concorreu para a infração do art. 21, II, IV, da Instrução CVM nº 480/09.

29. Contudo, pelo fato de Alexandre Azambuja ter exercido o cargo de DRI da Companhia no período entre 30.03.12 (fls. 145-152) e 13.12.13 (fls. 53-63) e, novamente, a partir de 25.06.14, Luiz Bassetto e José Pereira somente poderiam ser responsabilizados pela infração acima mencionada em relação aos documentos periódicos trimestrais que tiveram vencimento de entrega nos seus respectivos mandatos, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Responsável (Período de gestão)	Documentação (Data limite de entrega)
Alexandre Azambuja (30.03.12 – 13.12.13; e 25.06.14 – presente)	• 3º ITR/2013 (14.11.2013) • 2º ITR/2014 (14.08.2014) • 3º ITR/2014 (14.11.2014)
Luiz Bassetto (30.03.12 – 25.06.14)	• 3º ITR/2013 (14.11.2013) • DF/2013 (31.03.2014) • DFP/2013 (31.03.2014) • 1º ITR/2014 (15.05.2014) • FRE/2014 (02.06.2014)
José Pereira (13.12.13 – 25.06.14)	• DF/2013 (31.03.2014) • DFP/2013 (31.03.2014) • 1º ITR/2014 (15.05.2014) • FRE/2014 (02.06.2014)

30. Ainda segundo a SEP, apesar de o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76¹⁰ dispor que, anualmente, nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o conselho de administração deverá convocar uma AGO para deliberar sobre as matérias previstas nesse dispositivo, a AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2013 não teria sido realizada.

31. Mesmo que as DFs não tivessem sido elaboradas, haveria outros assuntos, além da sua aprovação, para serem deliberados na AGO, razão pela qual a assembleia deveria ter sido realizada tempestivamente.

32. Desse modo, estaria comprovado o descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e pela não realização da AGO 2013.

33. Por tal motivo, foi proposta a responsabilização de Luiz Bassetto, José Pereira, Walid Assad e Antônio Lapa, membros do conselho de administração à época dos fatos (fls. 43-52), pela violação dos artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.

V. Manifestação da PFE

34. O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada da CVM por meio do PARECER/Nº036/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 08.06.2015, que concluiu que foram atendidos, dos pontos de vista formal e objetivo, os requisitos do artigos 6º e 11, *caput*, da Deliberação CVM nº 538/08 (fls. 167-168).

VI. Defesas

35. Em 25.06.2015, foram expedidas intimações aos Acusados, que foram enviadas para seus endereços constantes no Sistema SERPRO (fls. 179-189). No entanto, as duas tentativas de envio a Walid Assad não obtiveram êxito. As devoluções das correspondências estão acostadas nos autos às fls. 189 e 192.

36. Por essa razão, em 09.11.2015, foi publicado, no Diário Oficial da União, um Edital de Intimação para apresentação de defesa (fl. 196).

37. Posto que regularmente intimados, nenhum dos Acusados apresentou defesa.

VII. Termo de Compromisso

38. Em 31.07.2015 e 26.08.2015, Luiz Bassetto e Antônio Lapa, respectivamente, apresentaram, na qualidade de administradores da Ativos Brasileiros, proposta de Termo de Compromisso.

39. Luiz Bassetto propôs cessar a prática de atividades ou atos eventualmente considerados ilícitos e corrigir as irregularidades apontadas, sem, contudo, apresentar qualquer proposta de indenização ao dano difuso causado por sua conduta.

40. Antônio Lapa, por sua vez, propôs pagar a importância de R\$10.000,00.

41. As propostas foram apreciadas pela PFE-CVM¹¹, que, em razão do disposto na Deliberação CVM nº 390/01¹², concluiu pela existência de óbice à aceitação da proposta formulada por Luiz Bassetto, devido à falta de qualquer oferta indenizatória e pela inexistência de óbice à proposta apresentada por Antônio Lapa.

42. Sendo assim, o Comitê de Termo de Compromisso decidiu rejeitar a proposta apresentada por Luiz Bassetto, por não ter sido proposto nenhum valor compensatório ao dano difuso causado por sua conduta, e negociar a proposta apresentada por Antônio Lapa, sugerindo o aprimoramento de sua proposta a partir da majoração do valor ofertado para R\$20.000,00, a ser pago em parcela única em favor do mercado de valores mobiliários.

43. Antonio Lapa, tempestivamente, concordou com os termos propostos pelo Comitê de Termo de Compromisso.

44. Em 10.10.2016, foi realizada uma reunião do Colegiado com o intuito de apreciar as propostas de Termo de Compromisso apresentadas, na qual foi acompanhado o entendimento do Comitê.

45. Tal Termo de Compromisso encontra-se em trâmite junto à CCP, tendo sido assinado pelo proponente em 09.12.2016.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

¹ Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período superior a 12 meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.

² OFÍCIO/CVM/SEP/Nº001/15 (fl. 08).

³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº017/15 (fls. 16-18).

⁴ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº032/15 (fls. 98-100); OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº033/15 (fls. 101 e 102); OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº034/15 (fls. 103 e 104); OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº035/15 (fls. 105 e 106); e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº036/15 (fls. 107 e 108).

⁵ Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.

Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

⁶ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)

II – formulário de referência;

III – demonstrações financeiras;

IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;

V – formulário de informações trimestrais – ITR;

VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;

VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;

VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos termos da lei ou norma específica, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária;

IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;

X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)

⁷ Compete ao Diretor-Financeiro: [...] (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento [...] (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais.

⁸ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício;

IV - demonstração dos fluxos de caixa; e

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

⁹ Art. 4º. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem assembleia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no §4º do art. 4º.

§1º - O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no *caput* convocar a assembleia quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, ao pedido de convocação.

(...)

¹⁰ Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia-geral para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;

IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (art. 167).

Art. 142. Compete ao conselho de administração:

(...)

V - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;

(...)

¹¹ PARECER nº 059/2016/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU.

¹² Art. 7º. O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a: (...)

§5º - A Procuradoria Federal Especializada da CVM será ouvida sobre a legalidade da proposta. (...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/3387

Acusados: Luiz Alberto Bassetto
José Carlos Pereira
Antonio Luiz Correa Lapa
Walid Nicolas Assad
Alexandre de Souza Azambuja

Assunto: Apurar a responsabilidade dos Acusados, na qualidade de membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Ativos Brasileiros S.A., por infração ao art. 21, II, IV e V da Instrução CVM nº 480/09; art. 176 da Lei 6.404/76; e artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.

Relator: Diretor Gustavo Borba

Voto

1. O presente processo administrativo sancionador ("PAS") teve origem no Processo CVM nº 2015/008, instaurado em 02.01.2015, que teve por objetivo suspender de ofício o registro da Ativos Brasileiros S.A. ("Ativos Brasileiros", ou "Companhia"), nos termos do art. 52 da ICVM 480/09¹, em decorrência do descumprimento do envio de suas obrigações periódicas por período superior a 12 meses.

2. Nesse contexto, foram acusados Luiz Alberto Bassetto ("Luiz Bassetto"); José Carlos Pereira ("José Pereira"); Antonio Luiz Correa Lapa ("Antonio Lapa"), Walid Nicolas Assad ("Walid Assad") e Alexandre de Souza Azambuja ("Alexandre Azambuja") (em conjunto, "Acusados"), na qualidade de administradores da Companhia.

3. Inicialmente, informo que a conduta de Antonio Lapa não será analisada na presente decisão, uma vez que, em virtude do termo de compromisso por ele assinado em 09.12.2016, o procedimento sancionador contra este acusado ficará suspenso (art. 2º da Deliberação CVM nº 390/01²), com a ressalva de que, em caso de eventual descumprimento das obrigações previstas no referido termo, o processo contra ele terá seguimento através de instrumento processual extraído dos presentes autos (art. 11, §8º, da Lei nº 6.385/76³, c/c o art. 6º da Deliberação CVM nº 390/014).

4. Em 05.01.2015, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") suspendeu o registro na CVM da Ativos Brasileiros, por descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas (fl. 07).

5. A situação dos documentos que ensejaram a instauração do presente processo, à época da elaboração do termo de acusação, era a seguinte:

Documento	Vencimento da entrega	Situação
1º ITR/2014	15/05/2014	Não Entregue
2º ITR/2014	14/08/2014	Não Entregue
3º ITR/2014	14/11/2014	Não Entregue
DF/2013	31/03/2014	Não Entregue
DFP/2013	31/03/2014	Não Entregue
Proposta do CA para a AGO/2013	30/03/2014	Não Entregue
Edital AGO/2013	15/04/2014	Não Entregue
Ata AGO/2013	10/05/2014	Não Entregue
3º ITR/2013	14/11/2013	Incompleto
FR/2014	31/05/2014	Incompleto

6. No presente PAS, a SEP sustenta que os administradores acusados devem ser responsabilizados por: i) não elaborar as demonstrações financeiras ("DFs") referentes ao exercício social de 2013; ii) não manter a escrituração contábil da Companhia, o que teria ocasionado a entrega de modo incompleto do formulário de referência de 2014 e do 3º formulário de informação trimestral ("ITR") de 2013, e a não entrega das Demonstrações Financeiras Padronizadas ("DFP") de 2013 e de todos os ITRs de 2014; e iii) não convocar e não realizar a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") referente ao exercício social de 2013.

7. Apesar de devidamente intimados (fls. 179-192; e 196), nenhum dos acusados apresentou defesa.

8. De acordo com o estatuto social da Companhia, cláusula 5.16.3⁵, caberia ao diretor-financeiro a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras. A Acusação nos informa, entretanto, que este cargo estava vago e que nenhum outro diretor assumiu ou acumulou tal função.

9. Considerando que, nos termos do art. 176 da Lei 6.404/76⁶ (ou "LSA"), é responsabilidade da diretoria fazer elaborar as DFs da Companhia ao fim de cada exercício social, tal responsabilidade recai, portanto, sobre os dois diretores da Ativos Brasileiros à época da data limite de entrega, Luiz Bassetto e José Pereira.

10. Diversos precedentes da CVM⁷ já pacificaram o entendimento de que, na ausência de indicação de um diretor responsável, todos os diretores da companhia se responsabilizam pelo cumprimento no disposto no mencionado art. 176 da LSA.

11. Além disso, a CVM, exercendo seu poder regulatório, determina que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais elencadas no art. 21 da ICVM 480/09⁸. Dentre essas informações, que são decorrência direta da elaboração das demonstrações financeiras (completas ou parciais), incluem-se as DFPs, os formulários ITR e o formulário de referência.

12. Nesse caso, por força do art. 46 da ICVM 480/09⁹, tal responsabilidade cabe também aos diretores da Companhia. No entanto, devido às sucessivas mudanças ocorridas no quadro administrativo da Companhia em decorrência da prisão de Alexandre Azambuja, de diversas renúncias e consequentes eleições para os cargos da diretoria, é necessário esclarecer sobre quais diretores recaía a responsabilidade de entregar quais documentos:

Responsável (Período de gestão)	Documentação (Data limite de entrega)
Alexandre Azambuja (30/03/12 – 13/12/13; e 25/06/14 – presente)	• 3º ITR/2013 (14/11/2013) • 2º ITR/2014 (14/08/2014) • 3º ITR/2014 (14/11/2014)
Luiz Bassetto (30/03/12 – 25/06/14)	• 3º ITR/2013 (14/11/2013) • DF/2013 (31/03/2014) • DFP/2013 (31/03/2014) • 1º ITR/2014 (15/05/2014) • FRE/2014 (02/06/2014)
José Pereira(13/12/13 – 25/06/14)	• DF/2013 (31/03/2014) • DFP/2013 (31/03/2014) • 1º ITR/2014 (15/05/2014) • FRE/2014 (02/06/2014)

13. Como não há na legislação e na regulamentação aplicáveis nenhuma hipótese de dispensa da entrega dos referidos documentos, concluo que os diretores da Ativos Brasileiros, Luiz Bassetto e José Pereira, devem ser responsabilizados por não fazerem elaborar as demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social de 2013.

14. Pela não divulgação, ou divulgação de forma incompleta, do formulário de referência e dos ITRs supracitados, devem ser responsabilizados Alexandre Azambuja, Luiz Bassetto e José Pereira em relação aos documentos periódicos que tiveram vencimento nos seus respectivos mandatos.

15. Quanto à falta de divulgação da DFP 2013, não caberia responsabilização dos acusados, uma vez que, diante da ausência das DFs de 2013, seria inviável a apresentação das DFP, de forma que a infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76 já conteria, lógica e necessariamente, o descumprimento relacionado a este documento.

16. Com relação às obrigações relacionadas à AGO referente ao exercício social de 2013, existe, segundo precedentes da CVM¹⁰, a necessidade de convocação e de realização de AGO mesmo quando não há DFs a serem analisadas ou administradores a serem eleitos.

17. Tais decisões são baseadas *"no argumento de que a AGO tem como objetivo tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação financeira da companhia"*¹¹.

18. Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do conselho de administração à época do vencimento do prazo legal para a convocação da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2013 devem ser responsabilizados por violação ao disposto no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei 6.404/76¹². No presente caso, os responsáveis pelo cumprimento de tal dispositivo eram Luiz Bassetto, José Pereira e Walid Assad (fls. 43-52).

19. Ante os fatos apontados, e atentando às peculiaridades do caso concreto, voto nos seguintes termos:

1. Pela condenação de **Luiz Alberto Bassetto**, na qualidade de:
 - i. **Diretor**, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 30.03.2012 (fls. 145-152):
 - a) por não fazer elaborar as DFs do exercício social findo em 31.12.2013, **em discordância ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76**, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;
 - b) por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na ausência de um diretor-financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 109-119), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de 2014 e do 3º ITR do ano de 2013; e a não entrega do 1º ITR de 2014, **em infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/09**, à multa pecuniária no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76.
 - ii. **Membro do conselho de administração**, eleito em 30.12.2013 (fls.43-52):
 - a) por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, **em descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76**, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76.
2. Pela condenação de **José Carlos Pereira**, na qualidade de:

- i. **Diretor**, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 13/12/2013 (fls. 52-63):
 - a) por não elaborar as DFs do exercício social findo em 31/12/2013, **em discordância ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76**, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;
 - b) por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na ausência de um diretor-financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 109-119), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de 2014; e a não entrega do 1º ITR 2014, **em infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/09**, à multa pecuniária no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76.
 - ii. **Membro do conselho de administração**, eleito em 30/12/2013 (fls. 43-52), por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31/12/2013, **em descumprimento ao art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76**, à multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76.
3. Pela condenação de **Walid Nicolas Assad**, na qualidade de **membro do conselho de administração**, eleito em 30/12/2013 (fls. 43-52), por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, **em descumprimento ao art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76**, à multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico de condenações do acusado.
 4. Pela condenação de **Alexandre Souza de Azambuja**, na qualidade de:
 - i. **Diretor**, eleito na reunião do conselho de administração realizadas em 30/03/2012 (fls. 145-152), por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na ausência de um diretor financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 109-119), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do 3º ITR 2013, **em infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/09**, à multa pecuniária no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico de condenações do acusado.
 - ii. **Diretor**, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 25/06/2014 (fls. 64-81), por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na ausência de um diretor financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 109-119), o que ocasionou a não entrega dos 2º e 3º ITRs de 2014, **em infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/09**, à multa pecuniária no valor de R\$12.000,00

(doze mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico de condenações do acusado.

5. Pela absolvição de **Luiz Alberto Bassetto** e **José Carlos Pereira**, na qualidade de diretores da Ativos Brasileiros S.A., pela acusação de **infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/09**, pela não entrega das DFP 2013.

20. É o meu voto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período superior a 12 meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.

² Art. 2º - O termo de compromisso suspende o processo administrativo em curso, pelo prazo estipulado para o cumprimento do compromisso.

³ §8º - Não cumpridas as obrigações no prazo, a Comissão de Valores Mobiliários dará continuidade ao procedimento administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis.

⁴ Art. 6º - Caso as obrigações assumidas pelo compromitente não sejam cumpridas de forma integral e adequada, o curso do processo será retomado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no *caput* deste artigo, a CVM efetuará comunicação ao Ministério Público, para que sejam adotadas as medidas cabíveis na esfera criminal, na forma da lei.

⁵ Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais (fl. 105).

⁶ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.

⁷ IA 26/1999, julgado em 06.09.2001; RJ2001/8385, julgado em 03.04.2003; RJ2010/12043, julgado em 02.04.2013; RJ2013/8695, julgado em 03.06.2014; RJ2013/1402, julgado em 22.07.2014; RJ2014/918, julgado em 04.11.2014; RJ2012/4066, julgado em 31.03.2015; RJ2014/1442, julgado em 02.06.2015; RJ2014/5807, julgado em 15.03.2016; e RJ2013/6224, julgado em 13.05.2016.

⁸ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)

II – formulário de referência;

III – demonstrações financeiras;

IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;

V – formulário de informações trimestrais – ITR;

VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;

VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;

VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos termos da lei ou norma específica, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária;

IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;

X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)

⁹ Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.

¹⁰ Nesse sentido, ver PAS CVM RJ 2012/6160. Rel. Luciana Dias, julgado em 02.04.2013; PAS CVM RJ2010/12043, Rel. Luciana Dias, julgado em 10.06.2014, PAS CVM RJ2005/6763, julgado em 13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Rel. Maria Helena Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Rel. Eli Loria.

¹¹ Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM RJ 2014/8793, julgado em 21.07.2015.

¹² Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia-geral para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;

IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)

IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)

Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3387 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

1. No mérito, estou de acordo com o voto do Relator, Diretor Gustavo Borba.

2. Entretanto, em linha com precedentes recentes do Colegiado em relação a infrações dessa natureza, gostaria de manifestar a minha divergência a respeito da dosimetria adotada em algumas das penalidades propostas, no seguinte sentido:

- (i) Com relação à acusação de infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480, de 2009 ("Instrução 480"), por não ter mantido a escrituração contábil da Ativos Brasileiros S.A. ("Companhia"), o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega do 1º ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009, voto pela condenação de **Luiz Alberto Bassetto à multa no valor de R\$30.000,00;**
- (ii) Com relação à acusação de infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, por não ter convocado, e nem realizado, a assembleia geral ordinária referente ao exercício social de 2013, voto pela condenação de **Walid Nicolas Assad à multa no valor de R\$70.000,00,** tendo sido considerado o histórico de condenação do acusado na dosimetria da penalidade; e
- (iii) Com relação à acusação de infração ao disposto no art. 21, V, da Instrução 480, por não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do 3º ITR de 2013, e a não entrega dos 2º e 3º ITRs de 2014, voto pela condenação de **Alexandre Souza de Azambuja à multa no valor de R\$60.000,00,** tendo sido considerado o histórico de condenações do acusado na dosimetria da penalidade.

3. Quanto às demais condenações e absolvições propostas, acompanho integralmente o voto do Diretor-relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3387 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto no tocante à dosimetria proposta para os acusados Alexandre de Souza Azambuja, Luiz Alberto Bassetto e Walid Nicolas Assad e acompanho o Relator tanto no tocante às penalidades propostas para o acusado José Carlos Pereira como nas absolvições sugeridas.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3387 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu acompanho o seu voto, senhor Presidente, no que se refere à dosimetria das multas propostas para os acusados Luiz Alberto Bassetto, Alexandre de Souza Azambuja e Walid Nicolas Assad e concordo com o Relator tanto na dosimetria das multas aplicadas ao acusado José Carlos Pereira quanto nas absolvições sugeridas.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Encerramento da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3387 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, vencido o Diretor-Relator apenas na dosimetria das multas propostas para os acusados Alexandre de Souza Azambuja, Luiz Alberto Bassetto e Walid Nicolas Assad.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e que, por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE